

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR
DENGAN
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

Nomor : HK.03.01/F.XX.7/7/13 /2025

Nomor : 096/U000000/2025-S0

**TENTANG
PENDIDIKAN, PELAYANAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

Pada hari **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-01-2025)**, bertempat di Makassar, yang bertanda-tangan di bawah ini :

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES MAKASSAR**

Diwakili oleh **Dr. Rusli., Apt., Sp.FRS** selaku **Direktur** Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022 yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma Raya No.46 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PoltekMu Makassar. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**RUMAH SAKIT OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA**

Diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor No. **Kpts- 0385/A000000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, yang berkedudukan di Jalan Pajjiaiang, Sudiang Raya, Biringkanaya, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar atau yang biasa disingkat Poltekkes Kemenkes Makassar adalah sebuah institusi pendidikan tenaga profesional di bidang kesehatan dibawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

2. **PIHAK KEDUA** adalah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pertamina yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang merupakan induk holding rumah sakit BUMN, yang beroperasi dengan nama Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

Selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** selanjutnya disebut **perjanjian** adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya dengan **Poltekkes Kemenkes Makassar** dalam hal pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik peserta didik Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis; D3 Gizi; D3 Fisioterapi; D3 Kesehatan Gigi; D3 Kebidanan; D3 Keperawatan; D3 Keperawatan Parepare; D3 Farmasi; D3 Sanitasi; D4 Teknologi Laboratorium Medis; D4 Gizi dan Dietetika; D4 Fisioterapi; D4 Terapi Gigi; D4 Kebidanan; D4 Keperawatan; D4 Farmasi; D4 Sanitasi Lingkungan; Pendidikan Profesi Fisioterapi; Pendidikan Profesi Dietisien; dan Pendidikan Profesi Bidan.
- (2) **Wahana Pendidikan** adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (3) **Direktur Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.
- (4) **Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar** adalah pimpinan tertinggi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar;
- (5) **Peserta Didik** adalah peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (6) **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di **PIHAK KEDUA** meliputi: pelayanan umum, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana;
- (7) **Penelitian** adalah penelitian di bidang kesehatan atau penelitian lain yang terkait dengan bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (8) **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan **PARA PIHAK** yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (9) **Staf Pendidik** adalah dosen, pembimbing atau preceptor yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

- (10) **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga selain staf pendidik yang membantu proses pendidikan yang berasal dari **PARA PIHAK**;
- (11) **Sumber Daya** adalah termasuk sumber daya manusia, alat, sarana, dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (12) **Pembiayaan** adalah setiap pengeluaran dana yang diakibatkan dari proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.

PASAL 2

DASAR HUKUM KERJASAMA

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;
- (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- (11) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan dilingkungan Kementerian Kesehatan;
- (12) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 3

MAKSUD dan TUJUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dalam hal :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui penugasan peserta didik ke **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari:
- a. Peserta didik Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis;
 - b. Peserta didik Program Studi D3 Gizi;
 - c. Peserta didik Program Studi D3 Fisioterapi;
 - d. Peserta didik Program Studi D3 Kesehatan Gigi;
 - e. Peserta didik Program Studi D3 Kebidanan;
 - f. Peserta didik Program Studi D3 Keperawatan;
 - g. Peserta didik Program Studi D3 Keperawatan Parepare;
 - h. Peserta didik Program Studi D3 Farmasi;
 - i. Peserta didik Program Studi D3 Sanitasi;
 - j. Peserta didik Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis;
 - k. Peserta didik Program Studi D4 Gizi dan Dietetika;
 - l. Peserta didik Program Studi D4 Fisioterapi;
 - m. Peserta didik Program Studi D4 Terapi Gigi;
 - n. Peserta didik Program Studi D4 Kebidanan;
 - o. Peserta didik Program Studi D4 Keperawatan;
 - p. Peserta didik Program Studi D4 Farmasi;
 - q. Peserta didik Program Studi D4 Sanitasi Lingkungan;
 - r. Peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi;
 - s. Peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien;
 - t. Peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Bidan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat dalam perjanjian kerja sama ini dibatasi hanya dalam upaya pengembangan pendidikan.

PASAL 5 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan staf pendidik ditentukan berdasarkan keputusan bersama dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, daya tampung dan kurikulum pendidikan yang berlaku;
- (2) Proses pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan kurikulum yang ada;
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, peserta didik wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jumlah peserta didik yang ditugaskan didasarkan pada kemampuan daya tampung **PIHAK KEDUA** setiap periode;
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari institusi pendidikan keperawatan, kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya, jumlah peserta didik disesuaikan dengan:
- a. Rasio jumlah dosen/pendidik dengan peserta didik (1:5);
 - b. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai prosedur dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur baik yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- c. Mempersiapkan dan membekali peserta didik untuk siap melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, baik keterampilan maupun sikap dan perilaku;
- d. Mengganti setiap kerusakan alat, sarana dan prasarana yang ada di **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik pada saat pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- e. Memelihara sarana prasarana yang digunakan oleh peserta didik;
- f. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK KEDUA**;
- g. Membayar biaya yang diperlukan sesuai dengan nilai tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- h. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada;
- i. Menyusun jadwal kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bersama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan **PIHAK KEDUA**;
- j. Memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- k. Memastikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** mempunyai jaminan kecelakaan kerja selama mengikuti proses kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- l. Dalam hal peserta didik tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja seperti pada pasal 6 ayat 1 huruf l, **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas biaya yang timbul jika terjadi kecelakaan kerja kepada peserta didik.

(2) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mendapatkan izin bagi peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengirimkan peserta didik ke **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang telah disepakati;
- c. Menggunakan alat, sarana, dan prasarana **PIHAK KEDUA** guna kepentingan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- e. Menerima usulan dan menetapkan tenaga **PIHAK KEDUA** sebagai staf pendidik;
- f. Mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik dalam kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

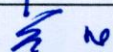
- a. Memberikan izin bagi peserta didik yang akan melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberi izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan alat, sarana dan prasarana, termasuk pasien yang dirawat di **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar, perpustakaan dan fasilitas lain untuk praktik peserta didik dalam batas-batas kemampuan yang ada;
- d. Menyediakan staf pendidik sebagai pembimbing peserta didik dan tenaga kependidikan untuk memperlancar proses administrasi dalam pelaksanaan perjanjian ini;
- e. Melakukan seleksi terhadap peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan melalui uji keterampilan;
- f. Melakukan orientasi terhadap peserta didik yang telah lulus uji keterampilan dan akan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- g. Memberikan bimbingan pendidikan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
- h. Memberikan informasi tentang besaran biaya pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
- i. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menetapkan jadwal dan jumlah peserta didik yang ditugaskan sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini;
- b. Memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai aturan yang berlaku bila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib, perilaku yang merugikan pasien atau pelayanan di **PIHAK KEDUA**;
- c. Menghentikan untuk sementara dan atau seterusnya kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dianggap merugikan **PIHAK KEDUA**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan terbukti nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**;
- e. Menerima pembayaran biaya sesuai ketentuan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1 :

Paraf Pihak 2 :

PASAL 7

ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Untuk pembayaran biaya ke **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan data sebagai berikut:
Bank : BNI Cabang Mayestik Jakarta Selatan
Rekening : 6336336628
Atas Nama : PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer ke Bagian Diklat SDM RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya.

PASAL 8

PENELITIAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memberikan dukungan terhadap penelitian di bidang kesehatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Peserta didik yang ingin melakukan penelitian, baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan pihak berwenang yang ditunjuk;
- (3) Bahwa hak atas kekayaan intelektual (HAKI) terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Dalam upaya kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat melaksanakan perjanjian kerja sama dengan **PIHAK** lain di luar perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai upaya mendukung dan memperlancar perjanjian ini;
- (2) Tidak bertentangan dengan perjanjian ini serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tidak merugikan salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini.

PASAL 10

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Jumlah peserta didik yang akan mengikuti kegiatan di **PIHAK KEDUA** didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 4 perjanjian kerja sama ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan staf pendidik sesuai kriteria yang ditentukan bagi peserta didik, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyiapkan tenaga kependidikan untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap peserta didik diwajibkan memiliki jaminan ketenagakerjaan baik BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lain yang aktif;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dan/atau dimiliki **PARA PIHAK** atau masing – masing **PIHAK**;
- (6) **PARA PIHAK** menjamin bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh peserta didik, selalu mendapatkan pengarahan, bimbingan dan supervisi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) Tahun** terhitung sejak tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**01-02-2025**) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**31-01-2026**) dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
- (3) **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian ini akan di-*monitoring* dan dievaluasi dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**, secara berkala dan dilakukan oleh Komkordik;
- (2) *Monitoring* dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - i. Kinerja dan kedisiplinan peserta didik;
 - ii. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian ini.
- (3) Hasil *monitoring* dan dievaluasi akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperpanjang atau menghentikan perjanjian kerja sama.

PASAL 13 KORESPONDENSI

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada **PIHAK** lain melalui faksimile, kurir, surat tercatat, surat elektronik atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali **PIHAK** tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

a. Kepala Bidang Humas dan Kerja sama

Nama : Dwi Sartika
Alamat Pos : Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 46, Makassar
Nomor Telepon : 082292434187
Alamat e-mail : kemahasiswaan@poltekkes-mks.ac.id

b. Bagian Officer Planning & OSM / Human Capital

Nama : Ade Hastarina Hasan
Alamat Pos : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan
Biringkanaya,
Kota Makassar (90242)
Nomor Telepon : 081274108175
Alamat e-mail : Humancapital.rsojprb@gmail.com

PASAL 14 TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selalu memperhatikan aspek medikolegal termasuk namun tak terbatas pada Hak dan Kewajiban Pasien serta Hak dan Kewajiban Rumah Sakit;
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa kegiatan pelayanan dilaksanakan dengan cara dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku dan dapat diadakan evaluasinya;
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan berkomitmen untuk mendukung jalannya proses hukum apabila di kemudian hari terjadi permasalahan, baik permasalahan hukum yang diakibatkan pelaksanaan perjanjian ini, maupun permasalahan hukum yang membutuhkan ahli dari masing-masing **PIHAK**.
- (5) Adanya gugatan hukum dari **PIHAK** lain yang ditujukan kepada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik tidak dapat dijatuhkan kepada peserta didik karena peserta didik bekerja dibawah **bimbingan PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh masing-masing **PIHAK**;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak terjadi kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 17 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Habis masa berlaku perjanjian;
 - c. Dihentikan sebelum habis masa berlaku perjanjian kerja sama;
 - d. Dibuat perjanjian kerja sama baru sebagai pengganti perjanjian kerja sama

ini;

- e. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum habis masa berlakunya, maka **PIHAK** tersebut wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Perjanjian kerja sama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sebelum pengakhiran perjanjian tersebut diberlakukan;
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

PASAL 18 **LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) Pasal terdiri dari :
- a. Lampiran 1 : SK pengangkatan Pimpinan Institusi.
 - b. Lampiran 2 : Akte pendirian institusi pendidikan.
 - c. Lampiran 3 : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku.
 - d. Lampiran 4 : NPWP Institusi Pendidikan (prodi).
 - e. Lampiran 5 : Sertifikat Akreditasi Institusi Pendidikan dan Program Studii Pendidikan yang berlaku dari LAM-PTKes.

PASAL 19 **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal telah ditandatangani perjanjian ini terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian tersebut.
- (2) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk perubahan ketentuan-ketentuan sebagai akibat perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum yang disepakati dan ditandatangani bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bilamana di kemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

- (4) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menggantikan seluruh perjanjian verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan – kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini. Tidak ada **PIHAK** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku selain yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
- (5) Perjanjian kerja sama ini tidak akan diubah, diganti atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama, tanpa ada tekanan dari PIHAK manapun. Dicitak rangkap 2 (dua) diberi meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Poltekkes Makassar



Dr. Rusli, Apt., Sp.FRS
Direktur

PIHAK KEDUA
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur